EDIÇÃO 01 · 2026
MANUAL DO EMPRESÁRIO

TNBR · GUIA · 001

GUIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA

GUIA REFORMA TRIBUTÁRIA

O que muda na tributação sobre o consumo, quando muda, e o que isso significa pra quem decide sobre o negócio.

MENTORES
Caius Henriques Lisboa
Leonardo Ventura
Sócios · Ventura Advogados

TaxNowBR CLUB

ABERTURA

Carta dos mentores.

Não é mais um guia de Reforma Tributária.

Já tem muito explicando o que muda na lei. Pouco explicando o que muda no seu negócio.

A Reforma não é assunto de departamento jurídico. É assunto de board.

Quem entender isso primeiro vai negociar contrato melhor, precificar melhor, escolher onde se instalar com mais inteligência e proteger margem que o concorrente vai perder. Quem deixar pra entender depois, vai descobrir que pagou caro pra aprender.

Esse guia foi escrito pra você — empresário, CFO, sócio de negócio em operação. Não pra advogado.

Aqui dentro tem o panorama do que muda, quando muda, o que isso significa em decisão executiva e um checklist que serve pra você abrir a planilha e usar amanhã. Não tem citação de artigo, não tem jurisprudência empilhada, não tem "à luz do ordenamento jurídico pátrio".

Tem o que importa.

Caius Henriques Lisboa · *sócio Ventura Advogados · eixo técnico*
Leonardo Ventura · *sócio Ventura Advogados · eixo estratégico*

Os mentores.

Duas trajetórias complementares dentro do Ventura Advogados. Eixo técnico de precisão jurídica + eixo estratégico de execução. Juntos, formam o TaxNowBR Club.



EIXO TÉCNICO

Caius Henriques Lisboa

Sócio do **Ventura Advogados**. **20 anos** em tributário, com especialização em **Petróleo & Gás, Repetro e drawback**. Responsável pela precisão técnica e segurança jurídica do TaxNowBR Club.



EIXO ESTRATÉGICO

Leonardo Ventura

Sócio do **Ventura Advogados**. **25+ anos** em tributário, com passagem por **TozziniFreire** e **Deloitte**. Especialista em P&G e EPC. Responsável pela execução estratégica e visão de negócio.

> *O TaxNowBR Club nasce da união de profissionais estratégicos que transformam complexidade tributária em vantagem competitiva.*

01

O CHÃO MUDOU

O chão mudou.

A EC 132/2023 mudou o sistema tributário nacional, especialmente a tributação sobre consumo. A regulamentação principal veio com a LC 214/2025 e foi complementada pela LC 227/2026.

- **O que aconteceu** — Emenda 132/23 + LC 214/25 + LC 227/26.
- **Quem sai, quem entra** — Saem 4 tributos e parte do IPI; entram 3.
- **Princípios** — Não cumulatividade ampla e princípio do destino.

O que aconteceu, quem sai e quem entra.

O QUE ACONTECEU

A Emenda Constitucional 132/2023 mudou o sistema tributário nacional, especialmente a tributação sobre consumo de bens e serviços. A regulamentação principal veio com a Lei Complementar 214/2025, e foi complementada pela Lei Complementar 227/2026.

O objetivo declarado: **simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente** (art. 145, §3º, CRFB/88).

QUEM SAI, QUEM ENTRA

Saem (gradualmente): PIS, COFINS, parte do IPI, ICMS, ISS.

Entram:

- **CBS** — Contribuição sobre Bens e Serviços, federal. Substitui PIS e COFINS.
- **IBS** — Imposto sobre Bens e Serviços, estadual + municipal. Substitui ICMS e ISS. Administrado pelo Comitê Gestor do IBS.
- **IS** — Imposto Seletivo, federal, de natureza extrafiscal. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

CBS e IBS são inspirados no conceito de **IVA** (Imposto sobre Valor Agregado).

O QUE MUDA ALÉM DO NOME

A Reforma não trocou só nomes de tributos. Mudou:

- **Competência** — quem cobra o quê.
- **Apuração** — como se calcula.
- **Base de cobrança** — sobre o que incide.
- **Local de recolhimento** — princípio do destino, não da origem.
- **Concessão e manutenção de incentivos fiscais.**

PRINCÍPIOS DO NOVO SISTEMA

Não cumulatividade ampla. CBS e IBS permitem apropriação de créditos sobre aquisições de bens e serviços, com ressalvas previstas em lei.

Princípio do destino. Diferente do ICMS e ISS atuais, o IBS é cobrado considerando alíquotas do estado e do município de destino da operação.

Alíquota de referência. A LC 214/25 adota **26,5%** como parâmetro para o total das alíquotas de referência. Se a estimativa passar disso, o Executivo deve encaminhar projeto de lei propondo medidas pra reduzi-lo.



02

POR QUE FIZERAM ISSO

Por que fizeram isso.

O sistema tributário atual é alvo de crítica por complexidade, burocracia, alto custo de conformidade e falta de coerência. A Reforma parte daí.

- **Simplificar** a arrecadação.
- **Conferir mais isonomia** entre contribuintes.
- **Defender o meio ambiente**, conforme compromissos constitucionais.

Os objetivos declarados.

O sistema tributário atual é alvo de crítica por complexidade, burocracia, alto custo de conformidade e falta de coerência.

A Reforma Tributária parte daí. O propósito declarado:

- **Simplificar** a arrecadação.
- **Tornar mais clara e eficiente** a cobrança.
- **Conferir mais isonomia** entre contribuintes.
- **Defender o meio ambiente**, em linha com compromissos constitucionais e internacionais.

> São princípios que passam a orientar o novo sistema, conforme o art. 145, §3º da Constituição: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente.

03

COMO SE PREPARAR

Como as empresas devem se preparar.

A Reforma tem repercussão prática a partir de 2026 e alterações mais profundas a partir de 2027. Exige preparação desde já.

- **Base normativa** já existe — LC 214/2025 + LC 227/2026.
- **Antecipe-se** à implementação dos novos tributos.
- **Boa assessoria** = vantagem competitiva real.

Antecipar é vantagem competitiva.

A Reforma tem repercussão prática a partir de 2026 e alterações mais profundas a partir de 2027. Exige preparação desde já.

Com a edição da LC 214/2025 (regulamentação principal) e da LC 227/2026 (governança do IBS e ajustes na LC 214), empresas e empreendedores já dispõem de base normativa suficiente para conduzir os principais estudos e ajustes para o novo regime.

> A recomendação dos sócios é clara: antecipe-se à implementação dos novos tributos. Quem espera o sistema entrar em regime pleno chega atrasado nas decisões que dependem de tempo — revisão de contratos, ajustes de sistemas, reorganização de operações, planejamento de créditos.

Uma boa assessoria nesse período de transição pode representar **vantagem competitiva real**.

04

IBS E CBS

IBS e CBS, os novos tributos.

Saem PIS, COFINS, parte do IPI, ICMS e ISS. Entram CBS (federal) e IBS (estadual + municipal), inspirados no IVA, com não cumulatividade ampla e princípio do destino.

- **CBS** — federal, substitui PIS e COFINS.
- **IBS** — estadual + municipal, substitui ICMS e ISS.
- **Comitê Gestor** nacional administra o IBS.

O IBS substitui ICMS e ISS. A CBS, PIS e COFINS.

O IBS SUBSTITUI ICMS E ISS

O **Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)** é cobrado por Estados, Municípios e Distrito Federal. Sua administração, arrecadação, compensação, interpretação e contencioso ficam a cargo do **Comitê Gestor do IBS**, de âmbito nacional — pra coordenar e evitar conflito entre jurisdições.

A CBS SUBSTITUI PIS E COFINS

A **Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)** é de competência da União.

SOBRE O QUE INCIDEM

IBS e CBS incidem sobre:

- Operações internas com bens materiais ou imateriais (inclusive direitos).
- Operações com serviços.
- Importações — inclusive feitas por pessoa física, jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não sejam contribuintes habituais.

> Exportações ficam de fora. Há vedação expressa de tributação, com algumas particularidades que podem atingir operações que representem ingresso de divisas do exterior.

NÃO CUMULATIVIDADE — O CRÉDITO FICOU AMPLO

IBS e CBS são tributos não cumulativos. Há apropriação de créditos relativos a aquisições de bens e serviços, ressalvadas as hipóteses de vedação previstas na Constituição e em lei complementar.

Pontos práticos:

- O exportador pode **manter e aproveitar créditos** relativos às aquisições.
- A apropriação de crédito, em regra, depende da **extinção da obrigação tributária** na etapa anterior.
- A compensação é **segregada**: IBS com IBS, CBS com CBS.
- Operações com fornecedores do **Simples Nacional** também geram crédito de IBS e CBS, dentro das regras legais.
- Ressarcimento de créditos acumulados: pedido ao Comitê Gestor (IBS) ou Receita Federal (CBS), com prazo de análise entre **30 e 180 dias**.
- Em regra, há **anulação dos créditos** quando a saída estiver coberta por imunidade ou isenção — exceto exportações e operações com alíquota zero.

Quem é contribuinte, imunidades e base de cálculo.

QUEM É CONTRIBUINTE

É contribuinte do IBS e da CBS:

- O **fornecedor** que desenvolve atividade econômica, realiza operações com habitualidade ou em volume que caracterize atividade econômica, ou que atue de forma profissional — ainda que a profissão não seja regulamentada.
- O **adquirente de bem apreendido ou abandonado** em licitação pública (ainda que não seja fornecedor).
- O **importador**.
- Demais sujeitos expressamente previstos na LC 214/2025.

Em certos casos, contribuinte pode ser residente ou domiciliado no exterior.

IMUNIDADES

IBS e CBS respeitam as imunidades já previstas no art. 150, VI da Constituição. Entram aí:

- Fornecimentos realizados pelos entes federados.
- Entidades religiosas.
- Partidos políticos.

Também são imunes:

- **Exportações**.
- Serviços de comunicação de radiodifusão.
- Fornecimento de ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial.

BASE DE CÁLCULO

A base é o **valor da operação** — o valor integral cobrado pelo fornecedor, incluindo reajustes, juros, multas, descontos condicionados, transporte, tributos e tarifas suportadas pelo fornecedor, e demais importâncias recebidas como parte do valor.

Não integram a base:

- O próprio IBS e a própria CBS incidentes sobre a operação.
- IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS e contribuição de iluminação pública também incidentes.
- Descontos incondicionados.
- Reembolsos e ressarcimentos recebidos em operação de conta e ordem ou em nome de terceiros.

05

ALÍQUOTAS E PARÂMETRO

Alíquotas e o parâmetro de 26,5%.

A LC 214/2025 adota 26,5% como parâmetro para as alíquotas de referência. O imposto se paga no destino — não na origem.

- **IBS** — alíquota uniforme por ente, soma de estado + município.
- **CBS** — aplicada uniformemente em todas as operações.
- **Princípio do destino** — onde está o cliente, lá se paga.

Como as alíquotas funcionam — e onde se paga.

COMO AS ALÍQUOTAS FUNCIONAM

IBS:

- A alíquota deve ser **a mesma para todas as operações** ocorridas em cada Estado ou Município — salvo situações específicas previstas na Constituição.
- O imposto total = soma da alíquota do **estado de destino** + alíquota do **município de destino**.
- Cabe ao **Senado Federal**, por Resolução, fixar a alíquota de referência estadual e municipal. Essa alíquota de referência é aplicada quando o ente federativo não fixa a sua própria.

CBS:

- A alíquota pode ser fixada por lei ordinária.
- É aplicada **uniformemente** em todas as operações.

O PARÂMETRO DE 26,5%

> A LC 214/2025 adota 26,5% como parâmetro para o total das alíquotas de referência. Se a estimativa apontar valor superior, o Poder Executivo deve encaminhar projeto de lei complementar propondo medidas para reduzir o percentual a até 26,5%.

ONDE SE PAGA: PRINCÍPIO DO DESTINO

Diferente de ICMS e ISS, IBS e CBS adotam **o princípio do destino**: o tributo é cobrado considerando as alíquotas do estado e do município de destino da operação — não da origem.

O local da operação varia conforme a natureza:

- **Bens móveis materiais** → local da entrega do bem.
- **Serviços prestados** → local da prestação ou, subsidiariamente, domicílio principal do destinatário.

06

Regimes diferenciados: quem paga menos.

Setores específicos têm direito a reduções de 30%, 60% ou 100% sobre as alíquotas. Aplicação depende das condições da LC 214/25 e de classificações NCM/NBS.

- **30%** — profissões intelectuais regulamentadas.
- **60%** — educação, saúde, alimentos, dispositivos médicos.
- **100%** — medicamentos, hortícolas, PCDs, taxistas, ICTs.

Reduções de 30%, 60% e 100%.

Em regra, **não haverá** incentivos ou benefícios financeiros/fiscais de IBS e CBS além dos previstos na Constituição e na LC 214/25. Quando aplicáveis, são uniformes em todo o território nacional. A cada cinco anos, são avaliados quanto ao custo-benefício.

REDUÇÃO DE 30%

Serviços de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização por conselho profissional.

Profissionais abrangidos (art. 127 da LC 214/25), entre outros: **administradores, advogados, contabilistas, médicos**.

Vale também pra pessoas jurídicas, desde que cumpridos os requisitos e os serviços sejam prestados diretamente pelos sócios (com ou sem auxiliares).

REDUÇÃO DE 60%

A alíquota cai 60% — sem possibilidade de fixar percentual distinto — sobre operações com:

- Serviços de educação · Serviços de saúde · Dispositivos médicos · Dispositivos de acessibilidade pra PCDs
- Medicamentos (incluindo composições pra nutrição enteral/parenteral e fórmulas pra erros inatos do metabolismo)
- Alimentos pra consumo humano · Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda
- Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura · Insumos agropecuários e aquícolas
- Produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais · Comunicação institucional · Atividades desportivas
- Bens e serviços relacionados a soberania, segurança nacional, segurança da informação e cibernética

REDUÇÃO DE 100% (ALÍQUOTA ZERO)

- Nas hipóteses legais: dispositivos médicos · dispositivos de acessibilidade pra PCDs · medicamentos
- Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual · Produtos hortícolas, frutas e ovos
- Automóveis adquiridos por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista
- Automóveis adquiridos por taxistas (motoristas profissionais autônomos)
- Serviços prestados por **Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)** sem fins lucrativos

Isenções, reabilitação urbana e créditos presumidos.

ISENÇÃO: TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Isenção de IBS e CBS pro transporte coletivo de passageiros rodoviário e metroviário, de caráter urbano, semiurbano e metropolitano.

REABILITAÇÃO URBANA

Redução de **60%** do IBS e da CBS sobre atividades de projetos de reabilitação urbana em zonas históricas e áreas críticas. **80%** se o projeto for destinado à locação.

CRÉDITOS PRESUMIDOS

A LC 214/25 prevê crédito presumido pra:

- Produtor rural e produtor rural integrado não contribuinte.
- Transportador autônomo de carga pessoa física não contribuinte.
- Resíduos e materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa, adquiridos de pessoa física, cooperativa ou organização popular.
- Bens móveis usados adquiridos de pessoa física não contribuinte pra revenda.

07

REGIMES ESPECÍFICOS

Regimes específicos por setor.

Combustíveis, serviços financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, automotivo e Simples Nacional têm regras próprias, regulamentadas pela LC 214/25.

- **Cada setor** com sua base, alíquota e creditamento.
- **Simples Nacional** ganhou opção de "Regime Híbrido".
- **Administração Pública** recebe integralmente o tributo.

Combustíveis, financeiros, cooperativas e hotelaria.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

- Imposto incide **uma única vez**, independentemente da finalidade.
- **Vedada** a apropriação de créditos no regime.
- Alíquotas uniformes em todo o território, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto. Dispensa-se a regra geral de alíquotas do IBS.
- Há crédito nas aquisições por contribuintes do regime regular — exceto quando destinada à distribuição, comercialização ou revenda.
- IBS e CBS devidos na aquisição são compensáveis com o montante cobrado em todas as outras operações do contribuinte, sem necessidade de comprovar extinção do crédito tributário.

SERVIÇOS FINANCEIROS, IMÓVEIS, PLANOS DE SAÚDE, PROGNÓSTICOS

- Base de cálculo = **receita das operações**, com deduções legais.
- Serviços financeiros têm alíquotas específicas entre **2027 e 2033**, com creditamento permitido.
- Redução de **60%** nas alíquotas sobre planos de assistência à saúde.
- Redução de **50% a 70%** nas operações com bens imóveis.
- Vedado apropriar crédito pra apostadores e planos de saúde — exceto planos pra empregados e dependentes, previstos em acordo ou convenção coletiva.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

- Regime **optativo**.
- Alíquota zero nas operações entre cooperativa e associados contribuintes do regime regular, e entre cooperativas entre si — com aproveitamento de crédito.
- Transferência de créditos do IBS e CBS apropriados pelos associados em operações anteriores que tenham sido usadas como insumo pra produção/serviços fornecidos à cooperativa.

HOTELARIA, PARQUES, AGÊNCIAS, BARES E RESTAURANTES

- Bases de cálculo e regras de creditamento específicas.
- Redução de **40%** nas alíquotas.
- Locação de curta duração (até 90 dias) feita por contribuinte do IBS e CBS é **equiparada** aos serviços de hotelaria.

SAF, transporte, automotivo, Simples e Adm. Pública.

SOCIEDADES ANÔNIMAS DO FUTEBOL — SAF

Regime específico que apura mensalmente, em conjunto, **IRPJ, CSLL, Contribuições Previdenciárias, IBS e CBS** — com alíquotas específicas.

TRANSPORTE: AÉREO, FERROVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL

Redução de **100%** das alíquotas de IBS e CBS sobre transporte público coletivo ferroviário e hidroviário urbano. Vedado o aproveitamento de créditos pelo fornecedor e pelo adquirente.

PROUNI

Redução de **100%** da alíquota de CBS sobre a receita do ensino superior, na proporção das bolsas do programa efetivamente ocupadas.

REGIME AUTOMOTIVO

Crédito presumido da CBS até **2032** pra projetos habilitados nos benefícios das Leis 9.440/97 e 9.826/99.

MICROEMPRESAS E EPP (SIMPLES NACIONAL)

A LC 214/25 alterou a LC 123 (Simples) pra incluir IBS e CBS no recolhimento unificado — **de forma facultativa**.

- No Simples unificado, **não há apropriação de crédito** pelo contribuinte optante.
- Mas é **assegurado o creditamento proporcional** ao destinatário do bem/serviço.
- A empresa do Simples pode também optar por **apurar e recolher IBS e CBS apartados**, seguindo as regras gerais do regime regular — com não cumulatividade via débito e crédito.
- Essa segunda modalidade é chamada de **"Regime Híbrido"**.

OPERAÇÕES COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Valores de IBS e CBS sobre operações contratadas pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas são **integralmente destinados ao ente federativo contratante**. Funciona via redução a zero das alíquotas dos demais Estados/Municípios e elevação equivalente da alíquota do ente contratante.



08

IMPOSTO SELETIVO

Imposto Seletivo (IS).

Novo imposto federal de natureza extrafiscal. Não é só pra arrecadar — é pra desestimular consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O "imposto do pecado".

- **Incidência única** — produção, extração, comercialização ou importação.
- **Não incide** sobre energia elétrica e telecomunicações.
- **Cobrança a partir de 2027** — mesmo ano que IPI vai a zero.

O ”imposto do pecado”. Como funciona.

O **Imposto Seletivo (IS)** é um novo imposto federal de natureza extrafiscal. Não é só pra arrecadar — é pra **desestimular consumo** de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Durante a tramitação da Reforma, ficou conhecido como **"imposto do pecado"**.

SOBRE O QUE INCIDE

O IS incide **uma única vez** sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente — definidos em lei complementar. Pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos.

Bens minerais: o IS é cobrado independentemente da destinação. Alíquota máxima de **0,25%** do valor de mercado do produto.

QUANDO NÃO INCIDE

- Operações com bens e serviços beneficiados com redução de 60% da alíquota de IBS e CBS.
- Fornecimento de energia elétrica.
- Prestação de serviços de telecomunicações.

QUANDO COMEÇA

Cobrança a partir de **2027** — mesmo ano em que o IPI será reduzido a zero, exceto pra produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM).

BASE DE CÁLCULO

O IS **não integra a própria base**, mas **integra** a base de ICMS, ISS, IBS e CBS.

ALÍQUOTAS

Dois modos:

- **Específica por unidade de medida** (ex: valor fixo por litro de bebida alcoólica produzida).
- **Ad valorem** — percentual sobre a base de cálculo.

Salvo o limite na extração de bens minerais, não há teto máximo definido pra alíquota.

09

OUTROS TEMAS

Outros temas que empresa precisa saber.

Cashback, Cesta Básica, Zona Franca de Manaus, ITCMD, IPVA, IPTU e CIDE-Combustíveis. Tópicos que a Reforma também tocou.

- **Cashback** — devolução de tributo a pessoa física.
- **ZFM** — incentivos mantidos até 2073.
- **ITCMD e IPVA** — novas regras de competência e incidência.

Cashback, Cesta Básica e Zona Franca.

CASHBACK

Devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, pra reduzir desigualdade de renda.

- **IBS:** hipóteses e regras definidas necessariamente por **lei complementar**.
- **CBS:** pode ser regulada por **lei ordinária**.

Obrigatório nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda — na energia elétrica, com devolução no momento da cobrança.

CESTA BÁSICA NACIONAL DE ALIMENTOS

Iniciativa de justiça tributária. Alíquota de IBS e CBS reduzida a **zero**.

Composição definida em anexo próprio da LC 214/2025, considerando a diversidade regional e cultural da alimentação no País.

ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO

A LC 214/25 manteve incentivos de IBS e CBS pra ZFM e Áreas de Livre Comércio até o prazo constitucional de **2073**. Entre eles:

- Suspensão e isenção
- Crédito presumido
- Alíquotas zero

Esses mecanismos não seguem as previsões gerais de IBS e CBS pra regimes específicos, diferenciados ou favorecidos — e tampouco as regras gerais de não cumulatividade e creditamento.

Também serão instituídos o **Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas** e o **Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá** — pra fomentar o desenvolvimento e diversificação econômica.

ITCMD, IPVA, IPTU e CIDE-Combustíveis.

ITCMD

A EC 132/23 trouxe três mudanças principais:

- Competência pra cobrança em **inventário ou arrolamento** passa a ser do **estado onde era domiciliado o falecido** — não mais onde o procedimento corre.
- O imposto **deve ser progressivo** em razão do valor.
- **Não incide** sobre transmissões e doações pra instituições sem fins lucrativos de relevância pública e social (incluindo religiosas, científicas e tecnológicas), na consecução dos objetivos sociais.

A LC 227/2026 trouxe normas gerais nacionais sobre competência, incidência, imunidade e aplicação do ITCMD — sem afastar a competência dos Estados e do Distrito Federal.

IPVA

A EC 132/23 permite diferenciação de alíquotas conforme **tipo, valor, utilização e impacto ambiental** do veículo.

E ampliou a incidência: o IPVA agora alcança **veículos terrestres, aquáticos e aéreos** — exceto:

- Aeronaves agrícolas e operadores certificados pra serviços aéreos a terceiros.
- Embarcações de pessoa jurídica com outorga pra serviços de transporte aquaviário; ou de pessoa física/jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência.
- Plataformas capazes de se locomover na água por meios próprios (inclusive pra exploração econômica em águas territoriais e zona econômica exclusiva) e embarcações com essa mesma finalidade.
- Tratores e máquinas agrícolas.

IPTU

A base de cálculo do IPTU **poderá ser atualizada pelo Poder Executivo**, conforme critérios definidos por lei municipal do ente competente.

CIDE-COMBUSTÍVEIS

A arrecadação da CIDE-Combustíveis é vinculada a:

- Subsídios a preços ou transporte de álcool, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo.
- Financiamento de projetos ambientais ligados à indústria de petróleo e gás.
- Financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

Com a Reforma, foi adicionada nova destinação: **subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros**.

10

TIMELINE 2025–2033

Timeline 2025 → 2033.

A Reforma é implementada gradualmente ao longo de dez anos. O sistema novo e o antigo convivem durante a transição. Em 2033, só sobra o novo.

- **2026** — começa em escala mínima.
- **2027** — CBS integral, IS começa, IPI a zero.
- **2033** — sistema novo em pleno funcionamento.

O que muda e quando.

2025

REGULAMENTAÇÃO

- Aprovação das leis complementares que regulamentam os novos tributos: LC 214/2025 e LC 227/2026.

2026

ESCALA MÍNIMA

Sistema novo começa em fase de teste

- Aplicação experimental do IBS (0,1% estadual) e da CBS (0,9%).
- Dispensa de recolhimento a quem cumprir as obrigações acessórias.
- Compensação autorizada com PIS e COFINS no período.
- Arrecadação do IBS financia o Comitê Gestor e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do ICMS.

2027

CBS INTEGRAL · IS COMEÇA

- Cobrança integral da CBS e extinção de PIS e COFINS.
- IBS com alíquotas estaduais e municipais de 0,05% cada.
- Início da cobrança do Imposto Seletivo (IS).
- IPI reduzido a zero — exceto Zona Franca de Manaus.

2029

TRANSIÇÃO ICMS/ISS → IBS

Quatro anos de redução gradual (2029 a 2032)

- Redução das alíquotas de ICMS e ISS em 10%, 20%, 30% e 40%.
- Aumento proporcional das alíquotas do IBS.
- Redução gradual dos benefícios fiscais do ICMS.
- Criação do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais.

2033

SISTEMA NOVO PLENO

- Cobrança integral do IBS pelas alíquotas de destino definidas por cada Estado e Município.
- Extinção do ICMS e do ISS.
- Implementação completa do novo sistema tributário.

11

MAPA DE VERIFICAÇÃO

Mapa de verificação.

Perguntas práticas pra abrir uma planilha e responder. Cada uma puxa um ponto do que foi explicado aqui.

- Estrutura e operações · Fornecedores e cadeia
- Regime · Classificação NCM/NBS
- Patrimônio e veículos · Planejamento sucessório

Perguntas pra responder na sua planilha.

SOBRE ESTRUTURA E OPERAÇÕES

- A empresa **exporta**? Se sim, há controle de aproveitamento e manutenção de créditos sobre as aquisições?
- Há operações de **importação** — inclusive eventuais, por pessoa física ou jurídica não contribuinte habitual?
- Há **operações com a Administração Pública** (direta, autarquias, fundações)?
- Há atuação em **mais de um estado/município**? (Importante pelo princípio do destino.)

SOBRE FORNECEDORES E CADEIA

- Há fornecedores **optantes pelo Simples Nacional**? Eles geram crédito de IBS/CBS — você já mapeou isso?
- Em que medida sua cadeia hoje gera **crédito de PIS/COFINS** e como esse saldo será aproveitado?

SOBRE REGIME

- Sua atividade se enquadra em algum **regime específico** (combustíveis, financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, automotivo)?
- Sua atividade tem direito a **redução de 30%, 60% ou 100%** (educação, saúde, alimentos, dispositivos médicos, profissões intelectuais regulamentadas)?
- Se a empresa é do **Simples Nacional**, vai manter o recolhimento unificado ou optar pelo **Regime Híbrido**?

SOBRE CLASSIFICAÇÃO E CADASTROS

- Os produtos estão **corretamente classificados** na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)?
- Os serviços estão na **NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços)**?

SOBRE PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO

- Há **veículos aéreos, aquáticos ou terrestres** no patrimônio da empresa que entram na nova incidência do IPVA?
- Há ativos imóveis com potencial **revisão de base de IPTU** pelo Executivo municipal?
- Há **planejamento sucessório** pra revisar diante da nova regra de competência do ITCMD e da progressividade obrigatória?

12

Perguntas e respostas.

As perguntas que CFOs e empresários fazem na prática — e a resposta direta, sem rodeio jurídico.

- **Substituição** — o que sai, o que entra.
- **Prazos** — quando começa, quando termina.
- **Mecânica** — créditos, compensações, exceções.

Substituição e prazos.

P. O que substitui o PIS e a COFINS?

R. A CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços, federal.

P. O que substitui o ICMS e o ISS?

R. O IBS — Imposto sobre Bens e Serviços, estadual e municipal, com regulamento único nacional e Comitê Gestor.

P. Quando começa a cobrança do IBS e da CBS?

R. Em 2026, em fase de teste (IBS 0,1% estadual e CBS 0,9%), com dispensa de recolhimento nas hipóteses legais. A CBS passa a ser integral em 2027. O IBS chega à alíquota plena em 2033.

P. Quando acabam PIS e COFINS?

R. Em 2027.

P. Quando acaba o IPI?

R. Não acaba: em 2027, alíquota vai a zero, exceto pra produtos industrializados na Zona Franca de Manaus.

P. Quando acabam ICMS e ISS?

R. Em 2033, com extinção completa.

P. Exportação paga IBS e CBS?

R. Não. Há vedação expressa à tributação de exportações — com particularidades pra operações que representem ingresso de divisas do exterior.

P. Importação paga IBS e CBS?

R. Sim — inclusive quando feita por pessoa física, pessoa jurídica ou entidade sem personalidade jurídica, ainda que não sejam contribuintes habituais.

Alíquotas, créditos e exceções.

P. Qual o teto da alíquota total (IBS + CBS)?

R. A LC 214/25 limita as alíquotas de referência a 26,5% no total. Se a estimativa apontar valor superior, o Executivo encaminhará projeto de lei pra ajustar.

P. Onde se paga o IBS e a CBS?

R. No destino — estado e município de destino da operação. Pra bens móveis materiais, o local da entrega. Pra serviços, o local da prestação ou, subsidiariamente, o domicílio principal do destinatário.

P. Posso compensar IBS com CBS?

R. Não. A compensação é segregada: IBS com IBS, CBS com CBS.

P. Operações com fornecedor do Simples geram crédito?

R. Sim. Operações com bens ou serviços fornecidos por optantes pelo Simples Nacional podem gerar crédito de IBS e CBS, observadas as regras legais.

P. Empresa do Simples paga IBS e CBS?

R. Sim, mas pode optar entre dois caminhos: (1) recolher no regime unificado do Simples (sem crédito pra ela, mas com crédito proporcional pro destinatário) ou (2) recolher IBS e CBS apartados, no regime regular, com não cumulatividade — o chamado Regime Híbrido.

P. Existe devolução de imposto pra pessoa física?

R. Sim. É o Cashback — devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda.

P. A Zona Franca de Manaus continua tendo incentivo?

R. Sim. A LC 214/25 mantém os incentivos de IBS e CBS na ZFM e nas Áreas de Livre Comércio até o prazo constitucional de 2073.

13

GLOSSÁRIO

Glossário.

Os termos da Reforma traduzidos pra linguagem executiva. Cada definição em uma frase.

- **Tributos** — CBS, IBS, IS, IVA.
- **Mecânica** — não cumulatividade, destino, créditos.
- **Marco normativo** — EC 132/23, LC 214/25, LC 227/26.

Termos da Reforma.

CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços. Federal. Substitui PIS, COFINS e parte do IPI.

IBS — Imposto sobre Bens e Serviços. Estadual e municipal, com regulamento único nacional. Substitui ICMS e ISS.

IS — Imposto Seletivo. Federal, extrafiscal. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

IVA — Imposto sobre Valor Agregado. Modelo internacional de tributação não cumulativa sobre consumo, que inspira IBS e CBS.

Não cumulatividade — Sistema em que o tributo pago em etapas anteriores gera crédito que pode ser compensado nas etapas seguintes, evitando incidência em cascata.

Princípio do destino — A cobrança é feita considerando alíquotas do estado e do município de destino da operação, e não da origem.

Comitê Gestor do IBS — Órgão de âmbito nacional responsável pela administração, arrecadação, compensação, interpretação e contencioso do IBS.

Alíquota de referência — Alíquota fixada pelo Senado Federal (IBS) ou em lei (CBS), aplicada quando o ente federativo não fixa a sua própria. O total das alíquotas de referência está limitado a 26,5%.

Crédito presumido — Modalidade de crédito autorizada por lei pra certos fornecedores (produtor rural não contribuinte, transportador autônomo pessoa física, materiais pra reciclagem adquiridos de pessoa física, bens usados pra revenda).

Imunidade — Hipótese constitucional em que o tributo não pode ser cobrado.

Isenção — Dispensa legal do pagamento do tributo em situações específicas.

Regime regular — Regime padrão de apuração e recolhimento dos novos tributos, com não cumulatividade ampla.

Regime específico — Conjunto de regras especiais aplicadas a setores como combustíveis, serviços financeiros, cooperativas, hotelaria, SAF, transporte, PROUNI, automotivo.

Termos da Reforma.

Regime diferenciado — Aplicação de redução de alíquota (30%, 60% ou 100%) a setores e operações previstos na LC 214/25.

Regime Híbrido — Nome popular pra modalidade em que empresa do Simples opta por apurar IBS e CBS no regime regular (com débito e crédito), em vez do recolhimento unificado.

Cashback — Devolução de IBS e CBS pagos por pessoas físicas, com regras específicas a serem definidas. Obrigatório em energia elétrica e GLP pra consumidor de baixa renda.

Cesta Básica Nacional de Alimentos — Lista de produtos com alíquota zero de IBS e CBS, definida em anexo da LC 214/2025.

NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul. Classificação aplicada a bens, base pra enquadramento em regimes diferenciados.

NBS — Nomenclatura Brasileira de Serviços. Classificação aplicada a serviços.

ICT — Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação sem fins lucrativos. Têm redução de 100% em determinados serviços.

ZFM — Zona Franca de Manaus. Mantém incentivos de IBS e CBS até 2073.

SAF — Sociedade Anônima do Futebol. Regime de tributação específica, com apuração mensal conjunta de IRPJ, CSLL, Contribuições Previdenciárias, IBS e CBS.

EC 132/23 — Emenda Constitucional que aprovou a Reforma Tributária sobre o consumo, em dezembro de 2023.

LC 214/2025 — Lei Complementar que regulamentou os principais aspectos da Reforma.

LC 227/2026 — Lei Complementar que tratou da governança do IBS e alterou dispositivos da LC 214/2025.

TaxNowBR
CLUB

CAPÍTULO FINAL

A Reforma já começou. Sua decisão também.

As decisões que você tomar agora — sobre contratos, sistemas, classificações, planejamento — vão definir como sua empresa atravessa a transição.

O TaxNowBR Club é uma mentoria anual de formação, autoridade e monetização pra advogados e empresários que vão liderar o mercado tributário pós-Reforma. Conduzida por **Caius Henriques Lisboa** e **Leonardo Ventura**, sócios do Ventura Advogados — eixos técnico e estratégico.

SITE

taxnowbr.com

WHATSAPP

+55 21 96900-3000